

Nr. 361 Vermerk des Ministerialrats Wienstein zur Frage der Anerkennung des Hohenzollern-Hausordens. 8. Juni 1934

R 43 II/296 a, Bl. 78

Beginn:

Beginn:

Staatssekretär Dr. Meissner hatte in seinem an Reichsminister Dr. Frick gerichteten, persönlichen Schreiben vom 29. Mai d. J. angeregt, die bisher vom König von Preußen für tatsächliche persönliche Verdienste verliehenen Hausorden von Hohenzollern¹⁾ von dem Verbot des Gesetzes vom 15. Mai²⁾ auszunehmen. Nach seiner Ansicht läßt sich das Ziel dadurch erreichen, daß entweder in den Ausführungsbestimmungen oder durch einen besonderen preußischen Erlaß gemäß § 5 Ziffer d des Gesetzes die Genehmigung für diese Hausorden allgemein oder auf Grund einer vorzulegenden Liste nachträglich erteilt wird³⁾.

Die von Staatssekretär Dr. Meissner angegebenen beiden Wege dürften gangbar sein. § 5 Abs. 1 des Ergänzungsgesetzes sagt, daß „außer den nach Maßgabe dieses Gesetzes und seiner Ausführungsbestimmungen verliehenen Orden und Ehrenzeichen“ nur die nachstehend aufgeführten staatlichen oder staatlich anerkannten Orden und Ehrenzeichen getragen werden dürfen. Es ist demnach durchaus möglich, in den Ausführungsbestimmungen den Hohenzollern'schen Hausorden ausdrücklich anzuführen und somit das Tragen zu erlauben.

Auch möglich und unauffälliger wäre, gemäß Nr. d des § 5 die Genehmigung der Preußischen Landesregierung zur Verleihung des Hohenzollern'schen Ordens zu erteilen.

Einem derartigen Verfahren dürften allerdings folgende *politische* Bedenken entgegenstehen:

– a)

Das Ergänzungsgesetz vom 15. Mai will gerade die Zahl der Orden und Ehrenzeichen, die getragen werden dürfen, einschränken. Es ist deshalb notwendig, die Zahl möglichst gering zu halten.

– b)

Wenn für den Hohenzollern'schen Hausorden eine Ausnahme statuiert wird, so ist leicht damit zu rechnen, daß auch andere ehemalige Landesherren eine derartige Ausnahme für ihre Hausorden verlangen.

– c)

Es könnte auffallen, daß gerade für das Haus Hohenzollern eine derartige Ausnahme festgesetzt wird.

1) Gemäß Schreiben der „Generalverwaltung des vorm. regierenden Preußischen Königshauses“ an StSRkei vom 29. 6. 34 waren seit der Abdankung des Kaisers insgesamt 349 Personen (insbes. Gelehrte, Geistliche, Ärzte) mit dem Hohenzollern-Hausorden dekoriert worden (R 43 II/296 a, Bl. 83).

2) Vgl. Dok. Nr. 346, P. 2.

3) Das Schreiben Meissners abschrl. in R 43 II/296 a, Bl. 75. – Vorangegangen war ein Schriftwechsel zwischen Mackensen und Hindenburg, in dem ersterer unter dem 23. 5. dargelegt hatte: „Nach der bisherigen staatsrechtlichen Übung hat man deposseidierten Fürsten noch niemals das Recht streitig gemacht, ihre Hausorden weiterzuverleihen. Wie allgemein bekannt ist, hatten Seine Majestät der Kaiser und die deutschen Fürsten sich nach der Staatsumwälzung jeglicher Verleihung von Auszeichnungen enthalten, aus der die Ausübung eines Hoheitsaktes der Staatsgewalt gefolgt werden konnte. Die Verleihung des Königlichen Hausordens durch Seine Majestät den Kaiser ist nur in seltenen Fällen und nur als Anerkennung für persönliche Dienste erfolgt. Die Berechtigung zu Verleihungen in diesem Umfange ist von keiner roten Regierung angezweifelt worden.“ Hindenburg besprach die Angelegenheit daraufhin am 1. 6. mit Hitler, der ihm versicherte, „er wolle sich dafür einsetzen, daß die für *persönliche* Verdienste um das Haus Hohenzollern vom Kaiser und König verliehenen Hausorden weiter getragen werden können“ (R 43 II/296 a, Bl. 76–77 und 74).

[...]

Aus den gegebenen politischen Gründen möchte ich davon abraten, die Erlaubnis zu erteilen, daß die für persönliche Verdienste um das Haus Hohenzollern vom König verliehenen Hausorden getragen werden dürfen. Höchstens ließe es sich verantworten, daß die bisher verliehenen Hausorden getragen werden dürfen, etwa nach dem Gesetz vom 15. Mai, neuverleihe jedoch nicht. Auf letzteren, ursprünglich auch geäußerten Wunsch hat der Herr Reichspräsident nach Mitteilung des Staatssekretärs Dr. Meissner verzichtet⁴⁾).

W[ienstein]

⁴⁾ Im Auftrag des RK ersuchte Lammers mit Schreiben vom 14. 6. 34 den RIM, die gesetzliche Genehmigung zum Tragen des Ordens herbeizuführen. Frick entsprach dem durch Einfügung einer besonderen Bestimmung in die „Verordnung zur Ausführung des Gesetzes über Titel, Orden und Ehrenzeichen“ vom 14. 11. 35 (RGBl. I, S. 1343) (R 43 II/296 a, Bl. 80–82).

Zitierhinweis

Nr. 361 Vermerk des Ministerialrats Wienstein zur Frage der Anerkennung des Hohenzollern-Hausordens. 8. Juni 1934 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d361>